

1500066-32.2020.8.26.0574

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOANNA TERRA SAMPAIO DOS SANTOS

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056014/2020 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

2ª Vara

Rua Olímpio Pavan, Nº 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

505088 sentença genérica base crime 1231 1500066-32.2020.8.26.0574 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500066-32.2020.8.26.0574

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056014/2020 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 10277588 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 866/20/129 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2056014 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 866/20/129 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 2056014 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 866/20/129 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 2056014 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 866/20/129 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS AUGUSTO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOANNA TERRA SAMPAIO DOS SANTOS

Vistos.

LUCAS AUGUSTO DA SILVA e HENRIQUE DE ABREU NETO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processadas como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Segundo apurado, no dia 28 de fevereiro de 2020, por volta das 22:40 horas, na Rua

Afonsina Ferreira de Oliveira, nº 123, Manoel Fernandes, nesta cidade e comarca de Cerqueira César, LUCAS AUGUSTO DA SILVA e HENRIQUE DE ABREU NETO, qualificados nos autos, teriam em depósito e trariam consigo, para consumo pessoal, duas porções de maconha e uma de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudo de fls. 46/50.

Aos 29 de fevereiro de 2020, o denunciado Lucas Augusto da Silva foi preso em flagrante delito (fls. 01/02).

Por decisão de 29 de fevereiro de 2020, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 81/84) do acusado Lucas Augusto da Silva, com o devido cumprimento do mandado de prisão preventiva na mesma oportunidade (fls. 93/94).

Aos 30 de março de 2020, houve a revogação da prisão preventiva de Lucas Augusto da Silva. O alvará de soltura foi cumprido na mesma data (fls. 133/135).

Aos 11 de agosto de 2021, houve a extinção da punibilidade em relação ao réu HENRIQUE DE ABREU NETO, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal c.c. artigo 61, do Código de Processo Penal (fls. 287).

O réu Lucas foi notificado por edital (fls. 295) e foi apresentada resposta à acusação (fls. 316/330).

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2022, e, na mesma oportunidade, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional (fls. 331/332).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 371).

Por decisão de 11 de abril de 2022, foi determinada a revogação da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (fls. 372).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, ao passo que a Defesa requereu a absolvição do acusado diante da fragilidade probatória.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A autoria e materialidade delitiva estão evidenciadas conforme auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência (fls. 10/12); auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); laudo de constatação provisória (fls. 46/50); laudo de exame químico-toxicológico (fls. 164/167); relatório de análise do celular (fls. 168/173); comprovante de depósito judicial (fls. 182); bem como pela prova oral coligida aos autos.

A testemunha Aguido Martins de Almeida, policial militar, declarou que realizava patrulhamento na cidade de Cerqueira César, quando abordou Henrique; que em poder de Henrique, foi encontrada uma pedra de crack; que viu Henrique saindo de um imóvel, suspeito de ser local de tráfico; que Henrique aparentou nervosismo e confirmou que tinha acabado de sair do local; que Henrique disse que tinha comprado a droga no interior do imóvel e que era usuário; que quando ingressaram na residência, o outro indivíduo, Lucas, disse que estava vendendo drogas; que em busca na residência, foi localizada uma porção de maconha, além de quantia em dinheiro; que no quintal, havia um pé de maconha; que a esposa do indivíduo confirmou que ele vendia drogas.

A testemunha João Lucas da Silva Costa, policial militar, disse que no dia dos fatos, estava realizando patrulhamento de rotina, quando visualizou o indivíduo, Henrique, saindo rapidamente de um imóvel conhecido como ponto de tráfico de drogas; que Henrique foi abordado no local, trazendo consigo porção de crack; que Henrique confirmou que tinha comprado a droga de Lucas; que o imóvel estava aberto e conseguiram abordar Lucas no interior da residência; que Lucas assumiu que vendeu o entorpecente a Henrique e que a importância que tinha em seu poder era originária da venda de drogas; que no outro quarto do imóvel, foi localizada uma porção de maconha; que havia um pé de maconha no quintal do imóvel; que segundo a esposa de Lucas, quando este visualizou os policiais, despejou 5 porções de crack no vaso de sanitário; que localizaram 1 porção de maconha e um pé de maconha no quintal; que a porção de maconha estava no interior de um pote dentro do quarto.

Pois bem. Não há dúvidas, portanto, acerca da prática pelo acusado do crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois tinha em depósito para consumo pessoal, porções de maconha.

Os relatos dos policiais militares são seguros no sentido de revelar que o denunciado assumiu a propriedade das drogas encontrada em seu poder. Anoto que os depoimentos dos agentes da polícia merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinham efetivamente a intenção de incriminar indevidamente a ré. Tratando-se de agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem-estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos.

Neste sentido:

"O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso." (STJ, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe15/02/2016);"

Somado a isso, a esposa do acusado, Debora da Silva Rodrigues, confirmou que a droga apreendida destinava-se ao consumo do acusado Lucas (fls 6).

Insta consignar que não se cogita a aplicação do Princípio de Insignificância, conforme entendimento jurisprudencial predominante:

A respeito do tema:

"POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CANNABIS SATIVA L. ART. 28 DA LEI 11.343/06. CONDUCTA TÍPICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1- Omissis. 2- A pequena quantidade de tóxico apreendida em poder de quem a detém para uso próprio tipifica a conduta, não se aplicando o princípio da insignificância. Trata-se de delito de perigo abstrato cuja repressão visa a preservar a saúde pública. 3- Comprovadas a ocorrência e a autoria do fato delituoso, é de ser mantida a condenação. NEGARAM PROVIMENTO". (Recurso Crime Nº 71002071785, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Cristina Pereira Gonsales, Julgado em 11/05/2009).

Portanto, há evidências suficientes para embasar a condenação, não havendo que se falar em fragilidade probatória, como sustentada a ilustre Defesa Técnica.

Feitas essas considerações, passo à dosimetria da pena.

Quanto à pena a ser imposta, a Lei nº 11.343/06 adotou critério diferenciado para sua fixação. A estipulação se afasta do critério trifásico e reclama a utilização de medidas que, baseadas nos parâmetros do caso concreto, mostram-se mais adequadas a ressocialização do indivíduo.

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11343/2006, verifico que o réu é reincidente (fls. 387/388), contudo, confessou em juízo a prática delitiva, sendo a pena adequada à reprovação de sua conduta a prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 meses, em local a ser especificado no juízo de execução.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR LUCAS AUGUSTO DA SILVA como incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, em local a ser especificado no juízo de execução.

Determino a incineração da substância entorpecente apreendida, mediante auto circunstanciado, nos termos do art. 32, § 1º, da Lei nº. 11.343/2006 e a perda de eventuais valores apreendidos em favor da União.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas, bem como expeça-se certidão em nome do advogado dativo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cerqueira Cesar, data na margem.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA